附錄一

概括授權交易項目

（一）金融同業間交易：
1.拆款（含新臺幣及外幣）。
2.衍生性金融商品（如屬具信用衍生性金融商品者，依據信用風險預估之潛在損失額度部分，應徵提十足擔保，並比照利害關係人授信，列入授信額度控管；且擔保品條件應配合交易契約存續期間及合約信用資產（Reference Asset）之流動性，並以現金、公債、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券、國庫券及銀行定期存單等為限）。

（二）具有市場牌告、公開市價之下列交易：
1.匯款、匯兌、存款、外幣買賣。
2.短期票券之初級、次級市場交易，以及政府公債、不具股權性質之金融債券及公司債之次級市場有價證券交易。

（三）以新臺幣及外幣計價且非涉股權連結之普通公司債及金融債券，債券發行人或債券本身須具備相當於中華信評 twA 級以上之評等；且同一人於承銷期間之認購總額不超過新臺幣壹仟萬元。

（四）金融控股公司之各子公司間從事共同行銷及合作推廣他業商品或提供相關服務，所產生手續費、服務費或佣金之分攤。

（五）保險費率報經主管機關核准、核備及備查之保險商品之交易，再保佣金、再保險費、其他佣金或代理費用、保險賠款、攤回保險賠款、攤回（付）再保賠款及相關勞務費用等交易，及價格或費率經主管機關或金融同業間組織核准、核備及備查，或已有定型化、一致性收費標準之其他交易。

（六）單筆未超過新臺幣伍佰萬元之交易。

（七）金融控股公司之子公司以兼營期貨自營商或以期貨交易人身分，透過集中交易市場、櫃檯買賣市場從事標的證券發行公司非屬其金融控股公司之股票期貨及股票選擇權交易。

（八）投資、處分金融控股公司法第四十五條所列對象發行之共同信託基金受益證券、證券投資信託基金或期貨信託基金受益憑證（包括指數股票型證券投資信託基金及指數股票型期貨信託基金，但不包括封閉式基金）或指數投資證券（ETN）；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。但其他法規另有規定者，依其規定。

（九）依金融資產證券化條例及不動產證券化條例公開招募或募集之金融資產證券化商品或不動產證券化商品（但不包括不動產投資信託受益證券）之次級市場交易；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查（但發行期限在一年以內之受益證券及資產基礎證券，不在此限）。

（十）兼營信託業務之銀行子公司，依共同信託基金管理辦法及信託資金集合管理運用管理辦法運用信託財產或信託資金所為之交易；證券投資信託子公司，依證券投資信託基金管理辦法及期貨信託基金管理辦法運用基金資產所為之交易；暨證券投資信託子公司、證券投資顧問子公司，及兼營證券投資信託事業或證券投資顧問事業之子公司，依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法運用委託資產所為之交易。

（十一）（刪除）

（十二）委託經主管機關依公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法認可之公正第三人，處理金融機構不良債權之相關交易。

（十三）除涉及股權性質之有價證券交易外，金融控股公司與其直接或間接持股百分之百之子公司及該直接或間接持股百分之百子公司間單筆交易金額未超過新臺幣伍仟萬元之交易。

（十四）銷售予自然人客戶之交易條件標準化且不具股權性質結構型商品交易。

（十五）證券商與銀行間依「證券業辦理外匯業務管理辦法」規定所為之外幣拆款。

（十六）因重大災害所為急難救助之公益性質捐贈。

（十七）共同承銷第三人發行之普通公司債，或承銷第三人發行並由金融控股公司法第四十五條第一項所列各款對象擔保之公司債，且符合第六款或第十三款之交易。

（十八）投資、處分金控法第 45 條所列對象發行之主動式交易所交易基金，且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。

附錄二

法令全文

（一）法規

法規名稱、條次	最新修正日期	條文全文
金融控股公司法第四十四條	一〇八年一月十六日修正	金融控股公司之銀行子公司及保險子公司對下列之人辦理授信時，不得為無擔保授信；為擔保授信時，準用銀行法第三十三條規定： 一、該金融控股公司之負責人及大股東。 二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。 三、有半數以上董事與金融控股公司或其子公司相同之公司。 四、該金融控股公司之子公司與該子公司負責人及大股東。
金融控股公司法第四十五條	一〇八年一月十六日修正	金融控股公司或其子公司與下列對象為授信以外之交易時，其條件不得優於其他同類對象，並應經公司三分之二以上董事出席及出席董事四分之三 以上之決議後為之： 一、該金融控股公司與其負責人及大股東。 二、該金融控股公司之負責人及大股東為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業，或為代表人之團體。 三、該金融控股公司之關係企業與其負責人及大股東。 四、該金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司及該等子公司負責人。 前項稱授信以外之交易，指下列交易行為之一者： 一、投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券。 二、購買前項各款對象之不動產或其他資產。 三、出售有價證券、不動產或其他資產予前項各款對象。 四、與前項各款對象簽訂給付金錢或提供勞務之契約。 五、前項各款對象擔任金融控股公司或其子公司之代理人、經紀人或提供其他收取佣金或費用之服務行為。

		六、與前項各款對象有利害關係之第三人進行交易或與第三人進行有前項各款對象參與之交易。 前項第一款及第三款之有價證券，不包括銀行子公司發行之可轉讓定期存單在內。 金融控股公司之銀行子公司與第一項各款對象為第二項之交易時，其與單一關係人交易金額不得超過銀行子公司淨值之百分之十，與所有利害關係人之交易總額不得超過銀行子公司淨值之百分之二十。
銀行法 第三十二條	一一二年 六月二十八日 修正	銀行不得對其持有實收資本總額百分之三以上之企業，或本行負責人、職員、或主要股東，或對與本行負責人或辦理授信之職員有利害關係者，為無擔保授信。但消費者貸款及對政府貸款不在此限。 前項消費者貸款額度，由中央主管機關定之。 本法所稱主要股東係指持有銀行已發行股份總數百分之一以上者；主要股東為自然人時，本人之配偶與其未成年子女之持股應計入本人之持股。
銀行法 第三十三條	一一二年 六月二十八日 修正	銀行對其持有實收資本總額百分之五以上之企業，或本行負責人、職員、或主要股東，或對與本行負責人或辦理授信之職員有利害關係者為擔保授信，應有十足擔保，其條件不得優於其他同類授信對象，如授信達中央主管機關規定金額以上者，並應經三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意。 前項授信限額、授信總餘額、授信條件及同類授信對象，由中央主管機關洽商中央銀行定之。
銀行法 第三十三條之一	一一二年 六月二十八日 修正	前二條所稱有利害關係者，謂有左列情形之一而言： 一、銀行負責人或辦理授信之職員之配偶、三親等以內之血親或二親等以內之姻親。 二、銀行負責人、辦理授信之職員或前款有利害關係者獨資、合夥經營之事業。 三、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者單獨或合計持有超過公司已發行股份總數或資本總額百分之十之企業。 四、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者為董事、監察人或經理人之企業。但其董事、監察人或經理人係因投資關係，經中央主管機關核准而兼任者，不在此限。 五、銀行負責人、辦理授信之職員或第一款有利害關係者為代表人、管理人之法人或其他團體。
銀行法 第七十五條 第四項	一一二年 六月二十八日 修正	商業銀行與其持有實收資本總額百分之三以上之企業，或與本行負責人、職員或主要股東，或與第三十三條之一銀行負責人之利害關係人為不動產交易時，須合於營業常規，並應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意。

（二）函令

金管會/金管銀法字第 10300258130 號	發文日期：一〇三年十一月二十日
	全文內容： 一、銀行法施行細則第四條所稱銀行經主管機關核准單獨或合計投資百分之五十以上之國外金融機構，係為依外國金融主管機關核准設立之國外子銀行。

	二、金融控股公司之銀行子公司對其持股百分之五十以上並屬前揭規定之國外子銀行為授信往來（包括同業透支）時，不適用金融控股公司法第四十四條規定。
金管會/金管銀法字第11202738872號	發文日期：一一二年十二月七日
	主旨：金融控股公司法第45條釋疑
	說明：金融控股公司法第四十五條釋疑如下： 一、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理下列授信以外之交易，其已研擬內部作業規範，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議概括授權經理部門依該作業規範辦理，且其交易條件未優於其他同類對象者，視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定： (一)金融同業間交易： 1.拆款（含新臺幣及外幣）。 2.衍生性金融商品（如屬具信用衍生性金融商品者，依據信用風險預估之潛在損失額度部分，應徵提十足擔保，並比照利害關係人授信，列入授信額度控管；且擔保品條件應配合交易契約存續期間及合約信用資產（Reference Asset）之流動性，並以現金、公債、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券、國庫券及銀行定期存單等為限）。 (二)具有市場牌告、公開市價之下列交易： 1.匯款、匯兌、存款、外幣買賣。 2.短期票券之初級、次級市場交易，以及政府公債、不具股權性質之金融債券及公司債之次級市場有價證券交易。 (三)以新臺幣及外幣計價且非涉股權連結之普通公司債及金融債券，債券發行人或債券本身須具備相當於中華信評 twA 級以上之評等；且同一人於承銷期間之認購總額不超過新臺幣壹仟萬元。 (四)金融控股公司之各子公司間從事共同行銷及合作推廣他業商品或提供相關服務，所產生手續費、服務費或佣金之分攤。 (五)保險費率報經主管機關核准、核備及備查之保險商品之交易，再保佣金、再保險費、其他佣金或代理費用、保險賠款、攤回保險賠款、攤回（付）再保賠款及相關勞務費用等交易，及價格或費率經主管機關或金融同業間組織核准、核備及備查，或已有定型化、一致性收費標準之其他交易。 (六)單筆未超過新臺幣伍佰萬元之交易。 (七)金融控股公司之子公司以兼營期貨自營商或以期貨交易人身分，透過集中交易市場、櫃檯買賣市場從事標的證券發行公司非屬其金融控股公司之股票期貨及股票選擇權交易。 (八)投資、處分金融控股公司法第四十五條所列對象發行之共同信託基金受益證券、證券投資信託基金或期貨信託基金受益憑證（包括指數股票型證券投資信託基金及指數股票型期貨信託基金，但不包括封閉式基金）或指數投資證券(ETN)；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。但其他法規另有規定者，依其規定。

	(九)依金融資產證券化條例及不動產證券化條例公開招募或募集之金融資產證券化商品或不動產證券化商品（但不包括不動產投資信託受益證券）之次級市場交易；且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查（但發行期限在一年以內之受益證券及資產基礎證券，不在此限）。 (十)兼營信託業務之銀行子公司，依共同信託基金管理辦法及信託資金集合管理運用管理辦法運用信託財產或信託資金所為之交易；證券投資信託子公司，依證券投資信託基金管理辦法及期貨信託基金管理辦法運用基金資產所為之交易；暨證券投資信託子公司、證券投資顧問子公司，及兼營證券投資信託事業或證券投資顧問事業之子公司，依證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法運用委託資產所為之交易。 (十一)證券子公司經營業務所進行之下列交易：1.擔任興櫃股票之推薦證券商，其為報價及應買應賣義務，於櫃檯買賣市場所為之交易。2.擔任指數股票型基金（ETF）之參與證券商，因執行 ETF 之實物申購／買回機制而投資或購買金融控股公司法第四十五條所列對象為發行人之有價證券。3.擔任指數股票型基金（ETF）或認購（售）權證之流動量提供者，其為報價及應買應賣義務，而於集中交易市場、櫃檯買賣市場所為之交易。4.擔任認購（售）權證或指數投資證券（ETN）之流動量提供者，基於履行法定造市義務所生之避險需求，於集中交易市場、櫃檯買賣市場從事下列交易：(1)買賣以金融控股公司法第四十五條所定利害關係人為發行人之上市（櫃）有價證券；(2)買賣其他證券商發行以第 4 目之(1)有價證券為標的之權證；(3)從事以第 4 目之(1)有價證券為標的之臺灣期貨交易所股份有限公司股票期貨或股票選擇權交易。5.擔任開放式基金受益憑證之造市商，其為報價及應買應賣義務，於證券櫃檯買賣中心之電腦議價點選系統所為之交易。6.辦理定期定額業務，以調節專戶買賣金融控股公司法第四十五條所定利害關係人發行之指數股票型基金（ETF），且經理部門就該調節專戶逐筆彙整交易紀錄及損益情形，按季提報董事會備查。 (十二)委託經主管機關依公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法認可之公正第三人，處理金融機構不良債權之相關交易。 (十三)除涉及股權性質之有價證券交易外，金融控股公司與其直接或間接持股百分之百之子公司及該直接或間接持股百分之百子公司間單筆交易金額未超過新臺幣伍仟萬元之交易。 (十四)銷售予自然人客戶之交易條件標準化且不具股權性質結構型商品交易。 (十五)證券商與銀行間依「證券業辦理外匯業務管理辦法」規定所為之外幣拆款。 (十六)因重大災害所為急難救助之公益性質捐贈。 (十七)共同承銷第三人發行之普通公司債，或承銷第三人發行並由金融控股公司法第四十五條第一項所列各款對象擔保之公司債，且符合第六款或第十三款之交易。

	二、前點第（一）款及第（五）款所稱金融同業係指同一業別之金融機構。非屬金融同業間之衍生性金融商品交易，依金融控股公司法第四十五條規定提報董事會重度決議時，提案得採逐案總額度方式辦理，決議通過後於總額度內交易之。 三、第一點第（六）款及第（十三）款所稱單筆交易，應採下列認定標準： (一)契約行為如屬買賣斷交易者，採契約成交總金額。 (二)約定給付佣金或費用之契約，無論定期或不定期契約，均指於契約存續期間內，約定單筆給付之佣金或費用(如契約約定每月給付，則該月份無論為一次或分次給付，仍應視為同一筆）。 (三)租賃契約採換算年租金總額或押租金之年約當利息總額。 (四)具股權性質之有價證券或結構型商品交易，採當日交易總額。 (五)非金融同業間之衍生性金融商品交易，採當日交易名目本金總額。 四、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理授信以外之交易有下列情形者，得不受同條文第一項有關交易條件不得優於其他同類對象、經公司三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之決議後為之及第四項有關交易限額規定之限制： (一)政府為金融控股公司之負責人或大股東，及企業因政府為金融控股公司之負責人或大股東而屬於金融控股公司法第四十五條第一項第二款所列對象者。惟上開企業若同時為該金融控股公司之負責人或大股東，或該企業另因政府以外之其他民股或自然人關係而有同法第四十五條第一項第二款情形者，仍應受同條文規定之限制。 (二)政府為金融控股公司子公司之負責人，及企業因政府為金融控股公司子公司之負責人，而屬於金融控股公司法第四十五條第一項所列對象或第二項所列交易行為者。惟上開企業若同時為該金融控股公司子公司之負責人，或該企業另因政府以外之其他民股或自然人關係而屬同法第四十五條第一項所列對象或第二項所列交易行為者，仍應受同條文規定之限制。 (三)兼營信託業務之銀行子公司及證券子公司，對信託財產之運用，不具有運用決定權者。但有下列情形之一，仍應受同條文規定之限制：1.金融控股公司或其子公司以信託方式指示受託人與金融控股公司法第四十五條所列對象辦理授信以外之交易。2.受託人因信託關係而擔任公司董事或監察人者。 五、金融控股公司之銀行子公司與行政院國家發展基金管理委員會為金融控股公司法第四十五條第二項授信以外之交易，不受同條文第四項限額之限制。 六、第四十五條所稱子公司範圍，為同法第四條第一項第四款規定之對象。 七、第四十五條第一項有關「負責人」、「金融控股公司之負責人」、「擔任負責人之企業」之範圍： (一)第四十五條第一項所稱負責人範圍，包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人。 (二)金融控股公司法人股東以法人身分或推由其代表人當選董事、監察人時，金融控股公司之負責人除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事、監察人之代表人。

	(三)第四十五條第一項第二款所稱金融控股公司之負責人及大股東擔任負責人之企業，係指金融控股公司之負責人及大股東，依公司法第八條規定擔任負責人之企業，包括該等負責人及大股東依公司法規定擔任負責人之外國公司在臺分公司。 (四)金融控股公司之負責人為法人時，推派本點第(二)款規定以外之人為代表人當選他企業之董事或監察人，該他企業尚非屬金融控股公司法第四十五條第一項第二款所稱金融控股公司負責人擔任負責人之企業。 八、第四十五條第二項第一款所稱投資或購買前項各款對象為發行人之有價證券不包括：金融控股公司或其子公司依金融控股公司法第三十六條、第三十七條或其他法律規定持有轉投資事業之股份。 九、第四十五條第二項第六款所稱有利害關係之第三人之範圍： (一)第四十五條第一項第一款至第四款對象之配偶、二親等以內之血親，以本人或配偶擔任董事、監察人或總經理之企業，及以本人或配偶擔任職責相當於總經理之經理人之外國公司在臺分公司。所稱「本人」之範圍限於自然人。 (二)金融控股公司之子公司於集中交易市場、櫃檯買賣市場交易有利害關係之第三人發行之上市(櫃)有價證券，不適用金融控股公司法第四十五條規定。 十、第四十五條第二項第六款所稱與第三人進行有前項各款對象參與之交易，不包括： (一)金融控股公司之子公司分別擔任同一證券投資信託基金之保管機構與銷售機構，且證券投資信託基金契約及銷售契約之契約當事人及約定事項無其他利害關係人參與。 (二)金融控股公司或其子公司與第三人承作衍生性金融商品交易，而保管機構為第四十五條第一項所列對象。 (三)金融控股公司或其子公司於次級市場買賣第三人發行之普通公司債，而保證機構為第四十五條第一項所列對象。 (四)金融控股公司之子公司擔任國際首次辦理股票公開發行(IPO)承銷案件之協辦承銷商，而第四十五條第一項所列對象向主辦或其他協辦承銷商認購該國際 IPO 承銷案之具股權性質有價證券。 十一、第四十五條第四項規定之交易限額原則採餘額計算，並依下列規定辦理： (一)金融控股公司之銀行子公司與所屬金融控股公司及該金融控股公司依金融控股公司法第三十六條第二項第一款至第八款所投資之事業，辦理授信以外之交易，僅下列交易須計入限額： 1. 不動產買賣、租賃及地上權設定，依取得成本計算。但依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易，不在此限。 2. 為自己持有之有價證券，依取得成本計算。但依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易及依金融控股公司法第三十一條規定所為組織或股權調整所生之股權交易，不在此限。 (二)金融控股公司之銀行子公司，與金融控股公司及該金融控股公司依金融控股公司法第三十六條第二項第一款至第八款所指事業以外之其他

	利害關係人所辦理之交易，除下列交易得不計入外，其餘交易應計入限額： 1.依第一點視同符合金融控股公司法第四十五條第一項規定之交易。 2.依金融控股公司法第三十一條規定所為組織或股權調整所生之股權交易。 (三)前二款交易限額計算方式： 1.資產類交易（包括動產或不動產、使用權資產、有價證券等)： (1) 採餘額計算，並以取得成本計入限額，不考慮折舊攤提。嗣該等資產出售時，得予減除。 (2) 不良授信資產之出售，得因交易對手買入之不良授信資產債權消滅而對應減除。 2.負債類交易（包括於初級市場發行屬負債類之有價證券，如金融債券等)：比照資產類交易，採餘額計算。 3.損益類交易（包括收取或支付手續費，及選擇適用國際財務報導準則第16號「租賃」認列之豁免，並將該等租賃之租賃給付於租賃期間認列為費用)：當年度收入及費用合計併入交易總額，並於下一年度重新歸零計算。 (四)衍生性金融商品之交易限額計算，不得低於依「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」或「票券金融公司自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」規定所計算之未來潛在暴險額。 (五)短期票券及債券交易餘額之計算，參照「票券商買賣持有特定企業發行短期票券或債券標準」第七條規定，依庫存自有部位加計附買回條件交易賣出之短期票券及債券帳列成本計算。 十二、第四十五條第四項所稱所有利害關係人，係指包括金融控股公司法第四十五條第一項第一款至第四款之對象及第四十五條第二項第六款所稱有利害關係之第三人。 十三、金融控股公司及子公司之稽核單位應查核內部作業規範是否合乎程序與相關規定，並於一般查核時抽查概括授權之交易是否符合「交易條件未優於其他同類對象」之規定。 十四、本令自即日生效；財政部九十二年七月二十八日台財融(一)字第〇九二八〇一一一五八號令、九十三年二月二日台財融(一)字第〇九三八〇一〇〇七五號令、本會一百十一年三月二十五日金管銀法字第一一一〇二七〇四三五一號令，自即日廢止。
金管會/金管銀法字第10510002860號令	發文日期：一〇五年八月十九日 全文內容： 一、金融控股公司或其子公司與金融控股公司法第四十五條第一項對象為授信以外之交易，應提出「交易條件不優於其他同類對象」之證明文件，以供董事會或交易決策人員參考。但下列情形，得由經理部門自行評估交易價格合理性，免逐筆檢附「交易條件不優於其他同類對象」之證明文件： （一）金融控股公司之銀行子公司、保險子公司、證券子公司間之即期外匯交易，其交易條件符合市場實務且不偏離銀行間即期外

	匯市場價格。從事該等交易之外匯指定銀行須訂定對利害關係人辦理相關交易之議價標準並提報董事會通過。 （二）單筆金額未超過新臺幣壹萬元之小額交易。 （三）具一致性收費標準且無法議價之公共交通費（如高鐵）、電信網路費、公用事業費交易。 二、本令自即日生效。
金管會/金管銀控字第10701054060號函	發文日期：一〇七年三月二十八日
	主旨：關於貴會函詢銀行所屬金融控股公司之獨立董事擔任甲公司之獨立董事，該銀行對甲公司100%直、間接持有之子(孫)公司，或由甲公司擔任授信案保證人或擔保物提供人之公司辦理授信，是否為該行實質利害關係人之疑義一案，復如說明，請查照。
	說明： 一、復貴會107年3月5日全授字第1070000477號函。 二、按銀行對實質利害關係人之認定係屬公司治理範疇，參酌財務會計準則公報第6號「關係人交易之揭露」，說明在判斷是否為關係人時，除注意其法律形式外，仍須考慮其實質關係。本案案關銀行宜自主依實際情形，考量是否有經濟上或控制上或實質上之密切關係後予以認定，並應定期檢討更新實質利害關係人範圍，以強化關係人交易之管理及落實。
金管會/金管銀法字第11201469801號令	發文日期：一一二年十月十九日
	法規名稱:「銀行法」第三十二條至第三十三條之二利害關係人授信規定解釋令
	一、銀行法第三十二條至第三十三條之二所稱「本行負責人」或「銀行負責人」: （一） 於法人或政府為銀行股東時之範圍： 1. 法人為銀行股東，依公司法第二十七條第一項、第二項規定，以法人身分或推由其代表人當選為董事、監察人時,「本行負責人」或「銀行負責人」除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事、監察人之代表人。上開法人並不限於公司，而兼指非公司組織之法人。 2. 政府為銀行股東，依公司法第二十七條第一項、第二項規定，得以政府身分當選銀行之董事或監察人，惟須指定自然人代表執行職務；亦得推由代表人當選銀行之董事或監察人。故「本行負責人」或「銀行負責人」之範圍，在政府部分以實際編列預算之管理機關為負責人，在自然人部分仍以依法指定代表執行職務、或代表當選董事或監察人之自然人為負責人,並不包括「機關首長」在內。 （二） 銀行所置非主管職位之行務委員、專門委員，於其於執行業務範圍內,如不具民法第五百五十三條至第五百五十五條有得為銀行管理事務及得為銀行簽名及訴訟行為之權利者，則非屬「本行負責人」或「銀行負責人」。 二、銀行法第三十二條至第三十三條之一所稱「辦理授信之職員」,指辦理該筆授信有最後決定權之人員。銀行對於授信案件之審核，如係由授信審議委員會做最後之決定，則授信審議委員會之各委員均為

	有最後決定權之人員。 三、銀行法第三十二條第一項但書所稱之「政府」不包括公營事業。但政府持有全部股權之國營金融控股公司為履行金融控股公司法第五十六條對子公司之法定增資義務而向其銀行子公司借款者，不在此限。 四、銀行法第三十二條第三項主要股東之定義，其所稱之股份係指普通股及有表決權之特別股。 五、銀行法第三十三條第一項所稱「應有十足擔保」，指銀行對其利害關係者之授信餘額，應不高於授信當時銀行對其提出之擔保品所估價值之一定成數；惟一旦擔保品價值貶落時，銀行應要求客戶補提擔保品。 六、銀行法第三十三條之一第四款所稱「經理人」，其範圍除得依公司章程規定認定外，另依民法第五百五十三條規定，以明示或默示方式，經授權有為商號管理事務及為其簽名權利者亦屬之。 七、銀行法第三十三條之一第五款所稱「代表人、管理人」，於財團法人之認定，依財團法人法第四十三條及第六十二條規定，係指對外代表財團法人之董事長，不包括財團法人之監察人。 八、銀行法第一百二十七條之一所稱「行為負責人」，指辦理該筆授信有最後決定權之人員。 九、銀行辦理適用銀行法第三十二條及第三十三條規定之授信，應遵循下列事項： （一） 銀行對於其有利害關係者之授信，經政府核准設立之信用保證機構保證，並就未經保證部分，已依法另徵提足夠擔保，視為擔保授信。 （二） 向銀行借款之企業，若因政府為銀行之負責人，而屬於銀行法第三十三條之一第三款或第四款規定之銀行有利害關係者，得不受同法第三十二條之限制；惟該借款企業有銀行法第三十二條第一項情形者，或該借款企業另因政府以外之其他股東或自然人關係而有同法第三十三條之一第三款或第四款情形者，仍應受同法第三十二條及第三十三條規定限制。上開「自然人關係」，指政府以外之自然人關係，不包括因政府為負責人所指派執行職務之自然人。 （三） 銀行對政府及因政府為銀行之負責人，而屬於銀行法第三十三條之一第三款或第四款規定之銀行有利害關係之企業辦理授信，可不計入同法第三十三條第一項後段之規定金額中，免依該條規定之核貸程序辦理；惟基於銀行內部控制及風險管理之需要，仍得參考同法第三十三條第一項規定之精神，採行特別決議之核准程序，自行訂定內規辦理。 （四） 行政院國家發展基金得視為前二款所述之政府，銀行對該基金轉投資事業之授信，得依前二款規定辦理。 （五） 銀行對其持有實收資本總額百分之三以上，未達百分之五之企業為擔保授信，但其擔保品價值低於其授信金額（即非十足擔保）者，其不足部分與無擔保授信相同，仍屬違反銀行法第三十二條之行為。 （六） 銀行法第三十三條第一項後段規定，銀行對其利害關係人授信達

	主管機關規定金額以上者，應經三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上之同意，不得由董事會議授權常務董事會代為行使。 （七） 銀行承作利害關係人短期授信案件，業依銀行法第三十三條第一項規定經三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上同意，並已動用部分金額，若擬在原擔保值不變且在原核貸總金額內，就未動用金額部分另行申請改為中、長期授信，因原契約授信性質已變更，仍應依前款規定提請董事會同意。惟如仍屬短期授信契約僅將原授信用途變更，則毋庸再提經董事會同意。但仍應報請董事會備查。 （八） 銀行經理人之有利害關係者在本行其他非該經理人執行業務之營業單位辦理授信，仍應受銀行法第三十二條及第三十三條規定之限制。 （九） 銀行授信客戶因董事、監察人改選而成為利害關係人時，其原已訂定之無擔保授信案件或授信條件優於同類授信對象之擔保授信案件，包括銀行已撥款，或已訂定貸款契約但尚未撥款者，均得依原契約至所訂借期屆滿為止，在未屆清償期前不受銀行法第三十二條、第三十三條規定之限制；至屆期時，如銀行與債務人合意緩期清償，簽訂協議分期償還契約者，得視為無新契約之成立而為舊契約之延續，由銀行依風險管理原則，在協議條件不優於第三人前提下審慎決定。如與債務人間非僅合意緩期清償，並進而成立一更新契約者，應依銀行法第三十二條規定辦理。 （十） 銀行之授信戶若因合併，致存續公司（機構）授信總餘額超逾銀行法第三十三條第二項之利害關係人授信限額規定，於合併基準日前，其原核貸之擔保授信及無擔保授信案件，包括已撥款或已訂定授信契約但未撥款者，得由存續公司（機構）繼受並依原契約所訂授信期間至屆滿為止；惟應符合銀行訂定之風險管理原則。 （十一） 銀行因會計年度決算後淨值降低，致已撥貸或已簽訂授信契約尚未撥款之授信案件，超逾銀行法第三十三條第二項利害關係人之授信限額規定者，得依原契約繼續撥貸至所訂契約期限屆滿為止，惟應注意風險控管。 （十二） 銀行同業拆款之性質，在於銀行間相互調劑準備，並可提高貨幣信用之效能，與一般放款有別，不適用銀行法第三十二條及第三十三條第一項後段有關金額及核貸程序之限制。但各銀行基於內部控制及風險管理需要，得參考銀行法第三十三條第一項後段精神，自訂定內部規定採行特別決議之核准程序。 （十三） 銀行應配合銀行法第三十二條及第三十三條規定，建立相關授信限制對象之資料，並應配合人員異動及股權變動隨時更新資料；辦理授信徵信調查，均應增列利害關係人查詢項目，並於有關書表上載明，以供有權核准人員核參。票券金融公司亦應比照銀行規定辦理。 （十四） 銀行係經法院選任為授信公司之重整人，依公司法第八條第二項規定，於執行重整業務範圍內即為該公司之負責人；此與該公司因有銀行法第三十二條或第三十三條情形而成為有利害關

	係者，應受上開授信規定限制之情形有別，與銀行法上開規定無涉。惟如銀行與該公司之關係仍屬密切，基於銀行內部控制及授信風險之需要，宜自行訂定內部規範或採行特別決議之核准程序審慎辦理。 （十五）銀行承作旅行支票之收兌不適用銀行法第三十二條有關銀行利害關係人授信限制之規定。 十、銀行法第三十三條之一規定之適用，應遵循下列事項： （一）銀行法第三十三條之一第四款但書規定適用之範圍，除指銀行轉投資之企業，且銀行負責人擔任該企業之董事、監察人或經理人係由主管機關核准而兼任者外；尚包括銀行負責人為其他銀行時，該其他銀行所轉投資之企業，且擔任該轉投資企業之董事或監察人係由主管機關核准而兼任者。銀行如未依銀行法第三十三條之一第四款但書規定報經主管機關核准兼任上開轉投資企業之董事、監察人或經理人者，對上開轉投資企業辦理授信，不得排除利害關係人之限制。 （二）銀行負責人、辦理授信之職員或銀行法第三十三條之一第一款有利害關係者，依期貨交易法第三十六條規定以非股東之相關專家身分擔任公司制期貨交易所之董事或監察人，該公司制期貨交易所非屬銀行法第三十三條之一第四款規定之利害關係人。 （三）下列情形，不構成銀行授信之利害關係人： 1. 銀行之法人董事、監察人本身之董事長、依法指定代表執行職務之自然人與代表該法人當選為董事、監察人之代表人等之配偶、三親等以內之血親或二親等以內之姻親，所擔任負責人之企業再轉投資之企業部分，無銀行法第三十三條之一所列情形者。 2. 銀行所投資之企業轉投資之企業部分，無銀行法第三十三條之一所列情形者。 3. 銀行之自然人負責人，其配偶、三親等以內之血親或二親等以內之姻親擔任負責人之企業再轉投資之企業部分，無銀行法第三十三條之一所列情形者。 （四）依銀行法第六十二條規定受指派執行監管人或接管人職務之人員，於監管或接管金融機構時，不適用銀行法第三十三條之一填報「有利害關係者」建檔資料之規定。 十一、本令自即日生效。財政部九十一年四月三十日台財融（一）字第〇九一〇〇一一五八九號令、本會一百十一年九月二十七日金管銀法字第一一一〇一四四五七二一號令，自即日廢止。財政部八十八年九月二日台財融字第八八七四五二二〇號函、八十九年二月十一日台財融字第八九七二三〇七四號函、八十九年六月二十一日台財融字第八九七三五五六四號函、八十九年七月二十四日台財融字第八九七四一四九二號函、八十九年八月四日台財融字第八九七四四二六七號函、九十年十一月二十八日台財融（一）字第〇九〇〇〇〇八九八七號函及行政院金融監督管理委員會銀行局九十三年十二月十四日銀局（一）字第〇九三八〇一二〇一九號函，自即日停止適用。
金管會/金管銀	發文日期：一一二年十二月七日

法　字　第 11202738871 號令	法規名稱：金融控股公司法第四十四條解釋令
	一、金融控股公司之銀行子公司及保險子公司對金融控股公司法第四十四條所定對象為擔保授信（就保險子公司係指擔保放款）時，應符合下列規定： （一）該擔保授信應有十足擔保，且其條件不得優於其他同類授信對象。 （二）對同一授信客戶之每筆或累計金額達新臺幣一億元或該子公司淨值（業主權益）百分之一者，應經三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意。 （三）對同一自然人之擔保授信總餘額不得超過該子公司淨值（業主權益）百分之二；對同一法人之擔保授信總餘額不得超過該子公司淨值（業主權益）百分之十。 （四）該擔保授信總餘額不得超過該子公司淨值（業主權益）一點五倍。 二、金融控股公司之銀行子公司對金融控股公司法第四十四條所定對象辦理消費者貸款及政府貸款，不受同條文有關不得為無擔保授信之限制。消費者貸款應依本會九十三年十月四日金管銀（一）字第〇九三〇〇二八三一一號令辦理。 三、企業若因政府為金融控股公司之負責人或大股東而屬於金融控股公司法第四十四條第二款之授信限制對象時，得不受同條文有關不得為無擔保授信之限制，其為擔保授信者，得不受銀行法第三十三條規定之限制；惟該企業同時為該金融控股公司之負責人及大股東，或該企業另因政府以外之其他民股或自然人關係而有金融控股公司法第四十四條第二款情形者，仍應受同條文及銀行法第三十三條相關授信限制之規定。 四、銀行授信客戶因銀行加入金融控股公司而成為金融控股公司法第四十四條之利害關係人時，其原已訂定之無擔保授信案件，包括銀行已撥款，或已訂定貸款契約但尚未撥款者，得依原契約至所訂借期屆滿為止，惟應注意風險控管。 五、金融控股公司法第四十四條所稱「負責人」、「金融控股公司之負責人」、「擔任負責人之企業」之範圍： （一）所稱負責人範圍，包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當之人。 （二）金融控股公司法人股東以法人身分或推由其代表人當選董事、監察人時，金融控股公司之負責人除該法人外，並包括其董事長及依法指定代表執行職務之自然人與代表法人當選為董事、監察人之代表人。 （三）第四十四條所稱金融控股公司之負責人及大股東擔任負責人之企業，係指金融控股公司之負責人及大股東，依公司法第八條規定擔任負責人之企業，包括該等負責人及大股東依公司法規定擔任負責人之外國公司在臺分公司。 （四）金融控股公司之負責人為法人時，推派本點第（二）款規定以外之人為代表人當選他企業之董事或監察人，該他企業尚非屬金融控股公司法第四十四條第二款所稱金融控股公司負責人擔任負責人之企業。 六、本令自即日生效；財政部九十二年二月十一日台財融（一）字第〇九

	二八〇一〇一五九號令、九十二年四月二十九日台財融(一)字第〇九二八〇一〇六二〇號令、九十二年五月三十日台財融(一)字第〇九二八〇一〇九二八號令、九十二年十月三日台財融(一)字第〇九二八〇一一四八四號令、九十二年十二月二十四日台財融(一)字第〇九二一〇〇〇七七三號令，自即日廢止。財政部九十三年三月十九日台財融(一)字第〇九三八〇一〇三九三號函，自即日停止適用。
金管會/金管銀法字第1140213639號函	發文日期：一一四年六月二十日
	主旨：金融控股公司之子公司辦理說明二所列涉及主動式交易所交易基金之交易，得依本會112年12月7日金管銀法字第11202738872號令採概括授權方式辦理，請查照轉知會員機構。
	說明： 一、依據本會銀行局案陳中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會114年4月9日中信顧字第1140600069號函辦理。 二、金融控股公司之子公司與金融控股公司法(下稱金控法)第45條所列對項辦理下列授信以外之交易，得依本會112年12月7日金管銀法字第11202738872號令「金融控股公司法第45條釋疑」第一點辦理： (一)投資、處分金控法第45條所列對象發行之主動式交易所交易基金，且經理部門應逐筆彙整成交紀錄及其損益情形，按季提報董事會備查。 (二)證券子公司擔任主動式交易所交易基金之參與證券商，因執行主動式交易所交易基金之實物申購/買回機制而投資或購買金控法第45條所列對象為發行人之有價證券。 (三)證券子公司擔任主動式交易所交易基金之流動量提供者，其為報價及應買應賣義務，而於集中交易市場、櫃檯買賣市場所為之交易。 (四)證券子公司辦理定期定額業務，以調節專戶買賣金控法第45條所定利害關係人發行之主動式交易所交易基金，且經理部門就該調節專戶逐筆彙整交易紀錄及損益情形，按季提報董事會備查。